คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๕๙/๒๕๖๘

นางสาว อ **โจทก์**

บริษัท ก จำกัด **จำเลย**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง **เมื่อจำเลยไม่ได้กดดัน บีบบังคับ หรือกลั่นแกล้งโจทก์ให้ต้องเขียนหนังสือลาออกแล้วนั้น กรณีจึงถือเป็นการสมัครใจลาออกของโจทก์เอง**

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน อัตราสุดท้ายเดือนละ ๔๘,๐๐๐ บาท ต่อมาจำเลยประสงค์เลิกจ้างโจทก์ โดยหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าชดเชย จำเลยจึงบีบ กดดัน กลั่นแกล้งให้โจทก์ไม่สามารถทนทำงานต่อไปได้ เป็นเหตุให้โจทก์เขียนใบลาออกโดยไม่สมัครใจ แต่เป็นไปตามความประสงค์ของจำเลยซึ่งถือเป็นการเลิกจ้าง การกระทำของจำเลยเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม รวมทั้งสิ้น ๑,๕๕๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นนิติบุคคล ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ จำเลยเกิดวิกฤติด้านการเงินจึงต้องแก้ปัญหาด้วยการโยกย้ายพนักงานไปทำงานที่บริษัทแม่เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย โจทก์สมัครใจลาออกเอง จำเลยไม่เคยกดดันให้โจทก์ลาออก โจทก์คิดไปเองว่าการโยกย้ายพนักงานของโจทก์ไปฝ่ายอื่นเป็นการกลั่นแกล้ง โจทก์ลาออกเองโดยจำเลยไม่เคยบีบ กดดัน หรือกลั่นแกล้งแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ เครื่องจักร และเครื่องยนต์ โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งสุดท้ายรองผู้จัดการแผนกขนส่งได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๔๘,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ โจทก์ยื่นใบลาออก โดยมีผลเป็นการพ้นสภาพพนักงานในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และระบุสาเหตุที่ลาออกว่าไม่สามารถทำตามคำสั่งและนโยบายของบริษัทได้ มาจากกรณีที่จำเลยมีความประสงค์โยกย้ายพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาของโจทก์ออกไปอยู่ตำแหน่งอื่น โดยการกระทำของจำเลยเป็นการปรับอัตรากำลังคนในแต่ละฝ่ายให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันจำเลยยังไม่มีการเลิกจ้างพนักงานคนใด และจำเลยยังได้จ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานในช่วงสิ้นปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พฤติการณ์ของจำเลยไม่มีการกดดันหรือกลั่นแกล้งโจทก์ โจทก์ลาออกเองจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมจากจำเลย

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า หนังสือลาออกไม่ได้เกิดจากเจตนาที่แท้จริงของโจทก์ แต่โจทก์ทำไปเพราะน้อยใจและไม่พอใจจำเลยที่โยกย้ายพนักงานซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของโจทก์ ซึ่งรวมถึงพฤติการณ์อย่างอื่นที่จำเลยกดดันและบีบบังคับโจทก์ให้เขียนหนังสือลาออก หนังสือลาออกจึงเป็นโมฆะ กรณีถือว่าเป็นการเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ชอบและไม่เป็นธรรมนั้น อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ ที่ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์สมัครใจยื่นหนังสือลาออก จำเลยไม่ได้บีบ กดดัน หรือกลั่นแกล้งโจทก์ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา